

1. Já alguma vez celebrou um contrato?
Fundamente e dê um exemplo. (3 p)

Sim, já celebrei vários contratos.
Contratos de Trabalho, onde fui a contratada.
Contratos de serviços (água, luz, comunicações)
(como cliente)
Contrato do IEFP, onde sou a segunda outorgante.

Um contrato é um acordo de vontades juridicamente vinculativo entre 2 ou mais pessoas, ou seja é um encontro de declarações de vontade contrapostas tendentes a uma regulamentação juridicamente vinculada.

2. A base de Direito centra-se nas relações sociais, as quais determinam o seu conteúdo.
Na sua opinião, numa ilha são precisas regras?
Porquê? (2 pontos)

A base do Direito centra-se nas relações sociais, as quais determinam o seu conteúdo e carácter.
Na minha opinião, claro que sim.
Numa ilha ou qualquer lado, são precisas regras para conviver em sociedade.

A organização social é muito importante, para garantir a sobrevivência e o bem-estar dos seus habitantes, devido ao isolamento, se for caso disso, e devido aos recursos limitados.
As regras são necessárias para gerir conflitos e evitá-los, manter a ordem e a segurança e garantir a sustentabilidade a longo prazo, respeitando a natureza com todo o respeito que ela merece.

3. Quando se diz que um contrato é oneroso o que é que queremos dizer? (2 pontos)

Um contrato oneroso é quando impõe obrigações e custos a ambas as partes envolvidas. Logo, são aqueles em que resultam vantagens para ambas as partes.

4. Se escrevesse um livro ou inventasse uma receita para curar as gripes, de que forma poderia garantir ter um direito exclusivo sobre o que acabara de fazer, protegendo-o contra terceiros que se quisessem apropriar de sua ideia? (3 pontos)

Se tivesse inventado uma receita, não divulgava nada antes de apresentar o pedido de proteção formal, como indicado, pelo INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). Não posso proteger a receita no INPI, através de patente, pois não se considera uma invenção com aplicação industrial.

Assim poderia usar medidas alternativas, como, acordo de confidencialidade entre as partes, ou o registo da marca que represente a receita ou o negócio.

Para ser protegida, tem que cumprir cumulativamente três requisitos.

- A invenção tem que ser nova - as receitas são vistas como variações de criações já conhecidas.
- Deve ter aplicação industrial - difícil de comprovar em receitas tradicionais
- Possuir atividade inventiva: a receita não é considerada uma invenção no sentido legal

5. Complete (2 pontos)

O Registo e a proteção obtida em Portugal das
nossas invenções é feito junto do INPI

6. Quando vemos estas duas definições estamos
a falar do quê? (2 pontos)

- Incapacidade de cumprir as suas obrigações
financeiras

e ou

- Passivo superior ao ativo

Estamos a falar de situação insolvência, pois
encontra-se impossibilitado, por falta de
liquidez (dinheiro) de cumprir com todas
as suas obrigações vencidas (exigíveis), porque
o seu passivo é superior ao ativo.

7. Qual é a finalidade do processo de insolvência?
(3 pontos)

O processo de insolvência tem como finalidade
a satisfação dos credores pela forma prevista
num plano de insolvência, baseado nomeadamente
na recuperação de empresas compreendida na
massa insolvente, ou, quando tal não seja possível,
na liquidação do património do devedor insolvente
e a repartição do produto obtido pelos credores.
O devedor deve requerer a declaração de insolvência
nos 60 dias seguintes ao conhecimento de

8. Se tivesse numa empresa que se tivesse declarado insolvente, enquanto Trabalhador, qual seria a sua principal preocupação? Justifique. (3 pontos)

✓ 3

A minha principal preocupação, seria de como iria a empresa cumprir as suas obrigações, no meu caso se teria liquidez para pagar o vencimento ao fim do mês e se iria conseguir responder ao processo de insolvência positivamente com a recuperação da empresa.

Pois caso não conseguisse, o passo seguinte seria conseguir e cumprir os requisitos para me inscrever no IEFP e ter direito ao fundo de desemprego. Pois eu também tenho obrigações mensais às quais não quereria faltar. E tenho também uma família que tenho de sustentar.

Apesar de os Trabalhadores serem credores, sei que os Trabalhadores são os últimos a receber. Também poderia recorrer ao chamado Fundo de Garantia Salarial, para beneficiar do pagamento de créditos que tenham vencido nos últimos seis meses.

Aue Silva
11/11/25